

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos

2547 *Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo.- Resolución de 6 de julio de 2026, por la que se amplía a todos los domingos del año el régimen especial de horarios comerciales aplicable al municipio de Santa Úrsula, declarado zona de gran afluencia turística mediante Orden de 25 de abril de 1999, modificada por Orden de 19 de octubre de 1999.*

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Comercio y Consumo para resolver la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Santa Úrsula, relativa a la ampliación a todos los domingos del año de la excepción al régimen general de horarios comerciales aplicable a la totalidad del término municipal, actualmente limitada a los días festivos.

Vista la propuesta formulada por la Dirección General de Comercio y Consumo y teniendo en cuenta los siguientes

I.- ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 22 de enero de 2026 (registro de entrada n.º Gral.: 128985/2026), tuvo entrada en este Departamento solicitud del Ayuntamiento de Santa Úrsula relativa a la ampliación para todo el término municipal de la excepción al régimen general de horarios comerciales actualmente vigente, consistente en ampliar a los todos los domingos del año dicho régimen, dado que actualmente se viene aplicando únicamente a los días festivos.

Tal declaración inicial fue efectuada mediante Orden de 25 de abril de 1999, de la entonces Consejería de Industria y Comercio (BOC n.º 61, de 14.5.1999), posteriormente modificada por la Orden de 19 de octubre de 1999 (BOC n.º 156, de 26.11.1999).

Se acompaña a la solicitud presentada memoria justifica donde se establecen los fundamentos jurídicos, socioeconómicos y territoriales que avalan la modificación propuesta, incluyendo el análisis del tejido comercial consolidado del municipio, la existencia de zonas comerciales delimitadas, la relevancia de la actividad turística y residencial, los beneficios económicos y de empleo esperados, así como el respaldo del sector empresarial local.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 26 de enero de 2026 (salida-n.º General: 56940/2026, confirmado en destino el 27 de enero de 2026) se requirió al Ayuntamiento de Santa Úrsula la subsanación de la solicitud presentada, al apreciarse la falta de determinados datos esenciales para la adecuada tramitación del procedimiento, en particular la presentación del formulario normalizado correspondiente al procedimiento electrónico 986-Determinación de zonas de gran afluencia turística para la excepción del régimen de horarios comerciales, así como la aportación de una memoria justificativa complementaria con datos adicionales sobre las circunstancias turísticas, comerciales y territoriales concurrentes.

Tercero.- Con fecha 19 de febrero de 2026 (entrada-n.º General: 362290/2026), la Corporación Local presenta documentación complementaria, atendiendo al requerimiento efectuado.

En dicha documentación se incorporó el formulario normalizado del procedimiento, en el que se identifica como ámbito geográfico de la solicitud el término municipal completo. Asimismo, el Ayuntamiento aportó escrito aclaratorio en el que manifiesta que la solicitud no pretende limitarse al periodo consignado en el formulario electrónico, señalando que la indicación de fechas responde exclusivamente a una exigencia técnica del sistema, al tratarse de campos de cumplimentación obligatoria que no permiten indicar expresamente una duración indefinida.

Dicha aclaración se incorpora al expediente a efectos de valorar el alcance temporal pretendido por la Corporación Local, sin perjuicio de que la resolución que ponga fin al procedimiento determine expresamente el periodo de aplicación del régimen de libertad de apertura y su régimen de eficacia conforme a la normativa aplicable.

Asimismo, se incorporó memoria justificativa complementaria, en la que se amplía la motivación de la solicitud mediante la referencia al tejido comercial consolidado del municipio, la existencia de zonas comerciales delimitadas, la actividad turística y residencial, los recursos patrimoniales, naturales y etnográficos, la oferta alojativa y de restauración, los beneficios económicos y de empleo esperados, así como el respaldo del sector empresarial local.

Cuarto.- Mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2026 (registro interno-n.º Comunicación interna: 59817/2026), se solicitó a la Viceconsejería de Turismo la emisión del preceptivo informe al que se refiere el artículo 12.4 del citado Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, concediéndose un plazo de 10 días, contados desde la notificación del escrito.

Mediante escrito del Director General de Ordenación, Formación y Promoción Turística de fecha 20 de abril de 2026 (registro interno-n.º Comunicación interna: 134719/2026), se da traslado de informe de la Jefatura de Servicio de Ordenación Turística de fecha 16 de abril de 2026.

El citado informe pone de manifiesto, en síntesis, que los motivos alegados por el Ayuntamiento evidencian la existencia de diversos recursos turísticos y de patrimonio cultural, histórico, natural y etnográfico en el municipio de Santa Úrsula, ya declarado zona de gran afluencia turística, que apoyan la procedencia de la petición desde el punto de vista turístico. Se transcriben, a continuación, las partes más significativas del informe:

“Según la propuesta del Ayuntamiento, se hace necesario revisar y adaptar el régimen horario vigente, en atención a la evolución reciente del modelo turístico, comercial y de consumo del municipio.

En este sentido, se presentan una serie de circunstancias especiales de carácter turístico, económico, social y funcional que justifican la extensión del régimen de libertad horaria a los domingos.

Entre ellas, se destaca la continuidad de la actividad turística durante los fines de semana, la elevada presencia de visitantes nacionales e internacionales con pautas de consumo asociadas al ocio dominical, la progresiva desestacionalización del turismo, así como la consolidación del municipio como destino turístico-comercial.

Se expone, además, que el municipio presenta una alta concentración de viviendas destinadas a residencia habitual, así como un volumen significativo de segundas residencias y viviendas vacacionales debidamente registradas, lo que genera una presencia constante y sostenida de población a lo largo del año que incrementa la demanda de bienes y servicios, especialmente durante los fines de semana y periodos festivos.

Igualmente, se señala cómo la oferta existente de restaurantes, cafeterías y establecimientos de ocio se ve reforzada por los comercios vinculados al turismo gastronómico, así como por la celebración de eventos culturales y comerciales de especial relevancia.

Por último, se pone de manifiesto el reconocido conjunto de inmuebles y espacios de valor histórico-artístico, cultural y etnográfico, que refuerza la identidad turística del municipio, así como los numerosos espacios naturales y geológicos de especial relevancia patrimonial que atraen a visitantes interesados en actividades de senderismo, naturaleza, buceo, fotografía y geología.

(...)

Consultado el Sistema de Información Turística de esta Consejería, se ha podido constatar que el municipio de Santa Úrsula cuenta con 416 viviendas vacacionales, que suponen un total de 2.121 plazas turísticas de alojamiento, así como con 241 establecimientos de restauración.

En conclusión, los motivos alegados por el Ayuntamiento ponen de manifiesto los diversos recursos turísticos y de patrimonio cultural, histórico, natural y etnográfico con los que cuenta el municipio de Santa Úrsula, ya declarado zona de gran afluencia turística, que apoyan la procedencia de su petición, desde el punto de vista turístico”.

Quinto.- Mediante escritos de fecha 22 de abril de 2026, se concede audiencia, dándose traslado de copia del expediente a las siguientes organizaciones/entidades:

- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife (salida-n.º General: 328502/2026 - de 22 de abril de 2026).

- Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife-CEOE Tenerife (salida-n.º General: 3288510/2026-de 22 de abril de 2026).

- Unión General de Trabajadores (salida-n.º General: 328471/2026-de 22 de abril de 2026).

- Comisiones Obreras (salida-n.º General: 328463/2026-de 22 de abril de 2026).

- Asociación de Consumidores y Usuarios Nivaria (salida-n.º General: 328485/2026-de 22 de abril de 2026).

- Asociación de Consumidores de Canarias - Aconis (salida-n.º General: 328495/2026 -de 22 de abril de 2026).

Sexto.- Con fecha 28 de abril de 2026 (entrada-n.º Registro: 904589/2026) la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife solicita ampliación del plazo concedido para la presentación de observaciones al trámite de audiencia concedido en el procedimiento de determinación de zona de gran afluencia turística en el municipio de Santa Úrsula.

Mediante Resolución del Director General de Comercio y Consumo de fecha 5 de mayo de 2026 (n.º 274/2026-Libro: 623-Fecha: 5.5.2026) se acuerda ampliar el plazo concedido a la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos de contestar al trámite de audiencia practicado y que se puedan formular las observaciones que se consideren oportunas. Dicha Resolución es notificada mediante escrito de 5 de mayo de 2026 (salida-n.º General: 365656/2026, de 5 de mayo de 2026).

Séptimo.- En relación con el antecedente quinto, se presentan las siguientes alegaciones:

Con fecha 29 de abril de 2026 (entrada-n.º General: 909841/2026), se recibe escrito de alegaciones presentado por la organización sindical Unión General de Trabajadores (UGT). De la documentación presentada se desprende su oposición a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Santa Úrsula, manifestándose en síntesis que la ampliación solicitada supone una liberalización dominical generalizada para todo el municipio y que exigiría una motivación actualizada, específica y basada en datos verificables; cuestiona la suficiencia de la justificación aportada respecto de la necesidad, proporcionalidad y alcance territorial y temporal de la medida; interesa que se ponderen expresamente los efectos laborales y sociales de la apertura dominical; y, subsidiariamente, solicita que, de apreciarse circunstancias habilitantes, se valore una delimitación territorial o temporal más estricta, así como una eventual revisión periódica basada en indicadores verificables.

Con fecha 30 de abril de 2026 (entrada-n.º General: 923199 / 2026 y entrada-n.º General: 924425/2026), se reciben escritos de alegaciones presentados por la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), mediante los que se solicita que sean tenidas en cuentas las observaciones formuladas por entidades asociadas, en relación con la solicitud de ampliación del régimen especial de horarios comerciales del municipio de Santa Úrsula a todos los domingos del año. Las observaciones aportadas cuestionan, en esencia, la suficiencia de la memoria municipal y la concurrencia de las circunstancias habilitantes previstas en el artículo 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril. En particular, sostienen que no existiría una concentración turística suficiente; que los bienes culturales y patrimoniales del municipio no generarían por sí mismos una demanda turística relevante; que no concurriría turismo de compras, grandes eventos, proximidad a puertos de cruceros ni circunstancias especiales; que los indicadores municipales serían inferiores a la media insular; y que la ampliación podría suponer una utilización impropia de la figura de zona de gran afluencia turística como vía indirecta de liberalización general de horarios.

Con fecha 5 de mayo de 2026 (entrada-n.º General: 942997 / 2026), se recibe escrito de alegaciones presentado por la organización sindical Comisiones Obreras (CCOO), por el que formula alegaciones en el trámite de audiencia conferido. En síntesis, CCOO Canarias se opone a la modificación solicitada al considerar que la documentación aportada no pondera suficientemente el interés de las personas trabajadoras; que la liberalización de horarios puede incidir negativamente en el descanso dominical, la conciliación familiar y

laboral, la negociación colectiva y las condiciones de trabajo; que la justificación municipal sería genérica y basada en estimaciones no acreditadas sobre empleo, facturación y gasto turístico; que Santa Úrsula no constituiría un núcleo turístico principal comparable a otros municipios altamente turísticos; y que no se habría valorado adecuadamente la presión turística socioambiental ni la capacidad de carga del municipio.

Octavo.- Mediante escrito de fecha 18 de mayo de 2026 (salida-n.º General: 409224/2026), se da traslado de las alegaciones presentadas y del informe del Servicio de Ordenación Turística emitido, al Ayuntamiento de Santa Úrsula, a los efectos de que en el plazo de 10 días hábiles puedan manifestar o presentar la documentación y justificaciones que se estimen procedentes.

A la vista de que en el plazo concedido no se recibe contestación por parte de la Corporación Local, mediante escrito de fecha 5 de junio de 2026 (salida-n.º General: 478956/2026), se reitera la solicitud, destacándose la especial relevancia de las mismas al tratarse en cuanto a ser la Administración promotora de la solicitud y autora de la mejora justificativa que fundamenta la ampliación interesada. A dichos efectos, se les concede un plazo adicional de 10 días hábiles para remitir las observaciones, aclaraciones o documentación que estimasen procedentes.

Transcurrido el plazo adicional concedido, no consta la presentación de observaciones, aclaraciones o documentación complementaria por parte del Ayuntamiento de Santa Úrsula. No obstante, la documentación inicialmente presentada ya obra incorporada al expediente, constituyendo la posición formal de dicha Corporación Local respecto de la ampliación interesada.

A los anteriores hechos les son de aplicación las siguientes

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El ejercicio de competencias en materia de comercio interior corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación de los artículos 126.c) de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, 5.1 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, y 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, modificado por Decreto 47/2023, de 17 de julio, Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, y en el artículo 12.g) del Decreto 81/2026, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, corresponde al Consejero competente en materia de comercio la competencia para la determinación de las zonas de gran afluencia turística a efectos del ejercicio, por los comerciantes, de la libertad de apertura y cierre de sus establecimientos) y la fijación de los periodos de tiempo a que se circunscribe, en dichas zonas, el ejercicio de tal libertad, en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el resuelto tercero de la Orden de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, de 5 de octubre de 2023, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en los titulares de los Centros Directivos del Departamento (publicada en el BOC n.º 203, de 16.10.2023, fecha a partir de la cual surte efectos, según su resuelto noveno), se delega en la persona titular de la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo, en el ámbito competencial atribuido a dicho centro directivo y órganos dependientes, el ejercicio de una serie de competencias, entre las que se encuentran “l) La determinación de las zonas de gran afluencia turística a efectos del ejercicio, por los comerciantes, de la libertad de apertura y cierre de sus establecimientos; y la fijación de los periodos de tiempo a que se circunscribe, en dichas zonas, el ejercicio de tal libertad, en los términos legal y reglamentariamente establecidos”, y “m) La resolución de los recursos potestativos de reposición que, en su caso, puedan interponerse contra los actos dictados en virtud de las delegaciones a que se refieren los apartados anteriores”.

Tercera.- El presente expediente queda encuadrado, en lo que se refiere a sus aspectos procedimentales y de tramitación, bajo el ámbito del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, así como de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter supletorio.

El citado artículo 12.4 dispone que la determinación de las zonas de gran afluencia turística a que se refiere el artículo 5.1 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, así como los periodos a que se circunscribe la libertad de apertura en las mismas, corresponderá al consejero o consejera competente en materia de comercio, que habrá de adoptar su decisión a propuesta de los ayuntamientos correspondientes, oídas las asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones empresariales y sindicales más representativas y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación competente por razón del territorio, y previo informe de la consejería competente en materia de turismo.

En el presente expediente constan la propuesta municipal, la subsanación de la solicitud mediante formulario normalizado, la memoria justificativa complementaria, el informe preceptivo de la Consejería competente en materia de turismo y el trámite de audiencia a las entidades legalmente previstas.

Cuarta.- El artículo 5.1 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, establece que los establecimientos instalados en zonas de gran afluencia turística tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional.

Por su parte, el artículo 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, dispone que:

“4. La determinación de las zonas de gran afluencia turística a las que se refiere el punto 1 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, así como los periodos a que se circunscribe la libertad de apertura en las mismas, corresponderá al consejero o consejera competente en materia de comercio, que habrá de adoptar su decisión a propuesta de los ayuntamientos correspondientes, oídas las asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones empresariales y sindicales más representativas y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación competente por razón del territorio, y previo informe de la consejería competente en materia de turismo. (...)”

Se considerarán zonas de gran afluencia turística aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra, entre otras, las siguientes circunstancias:

- a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias respecto a las que constituyen residencia habitual.
- b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien inmueble de interés cultural integrado en el Patrimonio Histórico Artístico.
- c) Que limiten o constituyan áreas de influencia en zonas fronterizas.
- d) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional.
- e) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia significativa de visitantes.
- f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.
- g) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen”.

Quinta.- El municipio de Santa Úrsula actualmente cuenta con declaración de zona de gran afluencia turística. La cuestión objeto del presente procedimiento no consiste, por tanto, en efectuar una declaración ex novo, sino en modificar el alcance temporal del régimen excepcional ya reconocido, extendiéndolo a todos los domingos del año. Para ello, dicha Corporación Local propone a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, mediante solicitud que tuvo entrada con fecha 22 de enero de 2026 (registro de entrada n.º Gral.: 128985/2026), que se amplíe para todo el término municipal la excepción al régimen general de horarios comerciales, a los todos los domingos del año, dado que actualmente dicha excepción se viene aplicando únicamente a los días festivos, concedida por Orden de 25 de abril de 1999, de la extinta Consejería de Industria y Comercio, modificada por la Orden de 19 de octubre de 1999, al municipio de Santa Úrsula, por tener la condición de zona de gran afluencia turística.

La solicitud municipal se fundamenta en la evolución reciente del modelo turístico, comercial y de consumo del municipio, así como en la necesidad de adecuar el régimen horario vigente a la realidad socioeconómica actual.

De la memoria justificativa complementaria y del informe emitido por la Consejería competente en materia de turismo se desprende la concurrencia de circunstancias turísticas, económicas, sociales y funcionales que justifican la ampliación del régimen de libertad horaria a los domingos.

En particular, se aprecia:

- 1.- La continuidad de la actividad turística durante los fines de semana y la existencia de pautas de consumo asociadas al ocio dominical.
- 2.- La progresiva desestacionalización de la actividad turística y la consolidación del municipio como destino turístico-comercial.

3.- La existencia de un tejido comercial consolidado y diversificado, con zonas comerciales delimitadas en ámbitos como La Vera, El Calvario, Cuesta de la Villa y La Corujera, que actúan como polos de actividad económica y prestan servicio tanto a la población residente como a visitantes.

4.- La presencia de una oferta alojativa relevante, habiéndose constatado por la Consejería competente en materia de turismo la existencia de 416 viviendas vacacionales y 2.121 plazas turísticas de alojamiento, así como 241 establecimientos de restauración.

5.- La existencia de recursos patrimoniales, culturales, naturales y etnográficos que refuerzan el atractivo turístico del municipio, incluidos inmuebles y espacios de valor histórico-artístico, cultural y natural.

6.- La celebración de eventos culturales, comerciales y de dinamización que atraen tanto a visitantes como a residentes y refuerzan la vinculación entre comercio, ocio, gastronomía y actividad turística.

7.- La previsión de beneficios para consumidores y comerciantes, al mejorar la adecuación de la oferta comercial a la demanda real existente durante los fines de semana, favorecer la dinamización económica local y reforzar la competitividad del comercio municipal.

A la vista de lo anterior, la ampliación solicitada resulta coherente con los criterios previstos en el artículo 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, especialmente por la concurrencia de circunstancias turísticas, comerciales y funcionales que justifican la extensión del régimen excepcional a los domingos del año.

Sexta.- En base a las alegaciones presentadas por las distintas organizaciones cabe mencionar:

Durante el trámite de audiencia, la organización sindical Unión General de Trabajadores ha formulado alegaciones de oposición a la ampliación solicitada, interesando su desestimación o, subsidiariamente, una delimitación territorial o temporal más restrictiva. En síntesis, considera que la apertura dominical para todo el término municipal exige una motivación reforzada, actual y basada en datos verificables; cuestiona la suficiencia de la justificación aportada; invoca la necesidad de ponderar los efectos laborales y sociales de la medida, y solicita valorar alternativas menos intensas.

Dichas alegaciones han sido incorporadas al expediente y valoradas en la presente Resolución, si bien no desvirtúan la procedencia de acceder a la solicitud municipal. El expediente no se apoya exclusivamente en la declaración histórica de Santa Úrsula como zona de gran afluencia turística, sino en una propuesta municipal actual, una memoria justificativa complementaria, el informe preceptivo de la Consejería competente en materia de turismo y el trámite de audiencia a las entidades legalmente previstas.

En cuanto a la suficiencia de la motivación, la memoria municipal y el informe turístico ponen de manifiesto la existencia de circunstancias turísticas, comerciales, residenciales, patrimoniales y funcionales que justifican la ampliación del régimen especial de horarios comerciales a todos los domingos del año. En particular, el informe turístico constata la

existencia de 416 viviendas vacacionales, 2.121 plazas turísticas de alojamiento y 241 establecimientos de restauración, y concluye que los motivos alegados por el Ayuntamiento apoyan la procedencia de la petición desde el punto de vista turístico.

En cuanto a la proporcionalidad de la medida y a la petición subsidiaria de delimitación territorial o temporal más restrictiva no procede acogerlas. La solicitud municipal se refiere al término municipal completo, ámbito que coincide con la declaración preexistente de Santa Úrsula como zona de gran afluencia turística, y pretende únicamente ampliar el alcance temporal del régimen especial ya reconocido, extendiéndolo a los domingos del año. No se trata, por tanto, de una nueva delimitación territorial ni de una declaración ex novo, sino de adaptar el régimen horario existente a la evolución turística, comercial y de consumo acreditada en el expediente.

Además, la justificación municipal y el informe turístico no circunscriben la necesidad de la medida a un evento puntual, a una campaña específica o a un núcleo aislado, sino a una realidad turística y residencial sostenida, con incidencia especial en fines de semana, asociada a la presencia de viviendas vacacionales, segundas residencias, actividad de restauración, recursos patrimoniales y consumo vinculado al ocio dominical.

En relación con las consideraciones laborales y sociales invocadas por UGT, debe señalarse que han sido ponderadas en el marco del expediente, si bien no determinan por sí mismas la improcedencia de la ampliación solicitada. El procedimiento regulado en el artículo 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012 tiene por objeto determinar las zonas de gran afluencia turística y los periodos a que se circunscribe la libertad de apertura comercial, atendiendo a los beneficios que pueda reportar a consumidores y comerciantes. La valoración de dicho régimen no puede confundirse con la regulación de las condiciones laborales concretas de las personas trabajadoras, que se rigen por su normativa específica, convenios colectivos, contratos de trabajo y demás instrumentos laborales aplicables.

En todo caso, la ampliación del régimen horario no exime a las empresas del cumplimiento de la normativa laboral, de jornada, descanso semanal, conciliación, modificación sustancial de condiciones de trabajo, Seguridad Social y negociación colectiva que resulte aplicable. Tampoco impone a todos los establecimientos la obligación de abrir los domingos, sino que habilita a los establecimientos incluidos en el ámbito de la zona de gran afluencia turística para ejercer la libertad de apertura dentro del marco legal vigente.

Por todo ello, procede desestimar las alegaciones formuladas por UGT, sin perjuicio de tenerlas por incorporadas y valoradas en el expediente.

De igual manera, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife ha formulado alegaciones de oposición a la ampliación solicitada.

En síntesis, las aportaciones cuestionan la suficiencia de la memoria municipal y la concurrencia de las circunstancias habilitantes previstas en el artículo 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril; sostienen que Santa Úrsula no presentaría una concentración turística suficiente en comparación con la media insular; que los bienes culturales y patrimoniales existentes no generarían una demanda turística relevante; que no concurrirían turismo de compras, grandes eventos, proximidad a puertos de cruceros ni circunstancias especiales; y que la ampliación podría suponer una utilización impropia de la figura de zona de gran afluencia turística como vía indirecta de liberalización general de horarios o en beneficio de determinados operadores.

No procede acoger dichas observaciones como obstativas a la ampliación solicitada. En primer lugar, debe reiterarse que el objeto del presente procedimiento no consiste en declarar por primera vez al municipio de Santa Úrsula como zona de gran afluencia turística, sino en modificar el alcance temporal del régimen especial de horarios comerciales aplicable a un municipio que ya cuenta con tal reconocimiento. La solicitud municipal pretende ampliar dicho régimen a todos los domingos del año, sin alterar el ámbito territorial de la declaración preexistente.

En segundo lugar, el artículo 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012 no exige la concurrencia acumulativa de todas las circunstancias enumeradas en el precepto. Basta con que concurra alguna de ellas o circunstancias especiales que así lo justifiquen, debiendo valorarse además los beneficios que la medida pueda reportar a consumidores y comerciantes. Por ello, no resulta determinante que no concurran todos los supuestos a los que aluden las entidades alegantes -como proximidad a puertos de cruceros, zonas fronterizas o turismo de compras- si del conjunto del expediente resultan acreditadas otras circunstancias turísticas, comerciales, residenciales, patrimoniales o funcionales suficientes para justificar la ampliación.

En tercer lugar, las comparaciones efectuadas por las entidades alegantes con la media insular no desvirtúan por sí solas la procedencia de la ampliación. La normativa aplicable no condiciona la apreciación de las circunstancias habilitantes a que el municipio supere la media de la isla de Tenerife en plazas alojativas, viviendas vacacionales, bienes de interés cultural o cualquier otro indicador estadístico. La valoración debe realizarse atendiendo a las circunstancias propias del municipio, al ámbito territorial ya declarado como zona de gran afluencia turística, a la propuesta municipal, a la memoria justificativa aportada y al informe preceptivo emitido por la Consejería competente en materia de turismo.

En cuarto lugar, la memoria municipal complementaria identifica diversos elementos de justificación: continuidad de la actividad turística durante los fines de semana, presencia de viviendas vacacionales y segundas residencias, tejido comercial consolidado, zonas comerciales delimitadas, recursos patrimoniales, naturales y etnográficos, actividades culturales y comerciales de dinamización, oferta de restauración y beneficios esperados para consumidores y comerciantes. Tales elementos han sido valorados por la Consejería competente en materia de turismo en el informe preceptivo emitido durante la instrucción, que constata la existencia de 416 viviendas vacacionales, 2.121 plazas turísticas de alojamiento y 241 establecimientos de restauración, concluyendo que los motivos alegados por el Ayuntamiento apoyan la procedencia de la petición desde el punto de vista turístico.

Tampoco puede acogerse la alegación relativa a que la ampliación constituya una liberalización general encubierta de horarios comerciales o una medida dirigida a favorecer a determinados operadores. La ampliación se adopta dentro del procedimiento previsto en la normativa sectorial, a propuesta del Ayuntamiento, previo informe de la Consejería competente en materia de turismo y tras audiencia de las entidades representativas. Además, se refiere al régimen especial aplicable a un municipio ya declarado zona de gran afluencia turística y habilita, con carácter general, a los establecimientos incluidos en dicho ámbito para ejercer la libertad de apertura dentro del marco normativo aplicable, sin imponer la apertura dominical ni conceder un beneficio singularizado a operadores concretos.

En cuanto a las alegaciones relativas al posible impacto sobre el pequeño comercio, la competencia o las condiciones laborales, procede señalar que dichas cuestiones han sido ponderadas en el marco general del expediente, sin que determinen por sí mismas

la improcedencia de la ampliación solicitada. En todo caso, el ejercicio de la libertad de apertura deberá respetar la normativa laboral, comercial, de competencia, jornada, descanso y negociación colectiva que resulte aplicable.

En relación con las alegaciones presentadas por la organización sindical Comisiones Obreras, oponiéndose a la modificación solicitada han sido incorporadas al expediente y valoradas en la presente Resolución. No obstante, no desvirtúan la procedencia de acceder a la solicitud municipal. El expediente cuenta con propuesta municipal, memoria justificativa complementaria, informe preceptivo de la Consejería competente en materia de turismo y trámite de audiencia a las entidades legalmente previstas. La resolución no se apoya exclusivamente en estimaciones económicas o de empleo, sino en la valoración conjunta de las circunstancias turísticas, comerciales, residenciales, patrimoniales y funcionales concurrentes.

En cuanto a la incidencia laboral alegada, debe señalarse que la ampliación del régimen horario no exime del cumplimiento de la normativa laboral, de jornada, descanso, conciliación, modificación sustancial de condiciones de trabajo y negociación colectiva que resulte aplicable. Además, la libertad de apertura no impone a los establecimientos la obligación de abrir en domingo, sino que les habilita para hacerlo dentro del marco normativo vigente.

Por lo que respecta a la presión socioambiental y a la capacidad de carga turística, tales cuestiones pueden resultar relevantes en otros instrumentos de planificación turística, territorial o ambiental, pero no consta que la ampliación de la libertad horaria comercial a los domingos del año comporte por sí misma una alteración sustantiva que impida acceder a la solicitud.

Séptima.- La falta de presentación de observaciones por parte del Ayuntamiento de Santa Úrsula tras el traslado y posterior reiteración de las alegaciones formuladas durante el trámite de audiencia no impide la continuación ni resolución del procedimiento. La propuesta municipal quedó formalmente expresada mediante la solicitud inicial, el formulario normalizado, el escrito aclaratorio sobre el carácter indefinido de la solicitud y la memoria justificativa complementaria aportada al expediente.

El traslado conferido al Ayuntamiento tenía por finalidad permitir, en su caso, la aclaración o complemento de su posición a la vista de las alegaciones presentadas, pero no constituye un trámite cuya falta de contestación determine el desistimiento, la renuncia, la modificación de la solicitud o la pérdida de eficacia de la propuesta municipal ya formulada.

En consecuencia, la ausencia de observaciones municipales adicionales no priva de eficacia a la solicitud ni a la memoria justificativa ya incorporadas al expediente, ni convierte las alegaciones contrarias en hechos aceptados por la Corporación Local. Procede, por tanto, resolver atendiendo al conjunto de la documentación obrante en el expediente, incluyendo la propuesta municipal, la memoria justificativa, el informe preceptivo de Turismo y las alegaciones presentadas.

Octava.- Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales (legislación básica, conforme establece su disposición final primera), dispone en su artículo 5.4, penúltimo y último párrafo, lo siguiente:

“En los supuestos en los que concurran las circunstancias enumeradas y la propuesta de declaración de zona de gran afluencia turística formulada por el Ayuntamiento interesado contenga una limitación de carácter temporal o territorial, deberán justificarse en la propuesta las razones en las que se funda tal limitación temporal o territorial, de acuerdo con los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor. En el caso de que la Comunidad Autónoma considerase que no está suficientemente justificada esta restricción, se declarará zona de gran afluencia turística la totalidad del municipio todo el año.

Si en el plazo que determine su legislación o, en su defecto, en el plazo de seis meses, la Comunidad Autónoma competente no resolviera la solicitud del Ayuntamiento interesado, se entenderá declarada como zona de gran afluencia turística la propuesta por dicho Ayuntamiento”.

Novena.- Ha de tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia de horarios comerciales, en cuanto a los motivos invocados por el Ayuntamiento, en el sentido que establece que la Comunidad Autónoma no dispone de un margen de apreciación respecto de declarar a un municipio o a un área determinada del mismo zona de gran afluencia turística, al ejercer, en su ámbito de decisión, potestades regladas y no, por tanto, discrecionales, lo que veda que pueda ignorar, eludir o contravenir la propuesta efectuada por el Ayuntamiento correspondiente. Por otra parte, la funcionalidad de la intervención municipal, en cuanto tiene atribuida específicamente la competencia de promoción de la actividad turística de interés y ámbito local corresponde a los municipios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En este sentido se pronunció el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 1332/2018, de 19 julio 2018. F. Dcho. Segundo.- (...) Dados esos elementos de conexión, procede reproducir aquí lo que hemos razonado en el F.J. 4.º de nuestra sentencia antes citada de 17 de julio de 2018 (recurso de casación 2858/2017), en relación con la interpretación del artículo 5.4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales:

“(…) CUARTO.- Sobre la interpretación del artículo 5.4 de la Ley de Horarios Comerciales (Ley 1/2004, de 21 de diciembre).

Ahora bien, sentado lo anterior, lo realmente relevante para el litigio -y lo que presente interés casacional según el auto de admisión- es si la declaración de zona de gran afluencia turística es o no preceptiva para la Comunidad Autónoma cuando concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el propio apartado 4 y es solicitada en la forma legalmente prevista. Pues bien, el tenor del precepto conduce de manera inequívoca a una respuesta afirmativa.

- En primer lugar, la dicción literal del inciso no parece dejar ningún margen a la discrecionalidad de la decisión, puesto que estipula de manera taxativa que a propuesta de los ayuntamientos las Comunidades Autónomas “determinarán” las zonas de gran afluencia turística en su territorio y que “se considerarán” como tales las áreas “en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias”. La conclusión es que si un ayuntamiento propone la declaración como zona de gran afluencia turística de la totalidad de su municipio o de parte del mismo y concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el precepto, la Comunidad Autónoma habrá necesariamente de hacer la correspondiente declaración (...).”.

Y la Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 1678/2019, de 5 diciembre de 2019, Rec. 1962/2018. F.D. Segundo:

(...)

“También de la referida doctrina jurisprudencial formulada por esta Sala en relación con el artículo 5.4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, se desprende el marcado carácter sustantivo de la intervención de los Ayuntamientos en el procedimiento de declaración de zona de gran afluencia turística, puesto que, de acuerdo con dicha doctrina, la Comunidad Autónoma no dispone de un margen de apreciación respecto de declarar a un municipio o a un área determinada del mismo zona de gran afluencia turística, al ejercer, en su ámbito de decisión, potestades regladas y no, por tanto, discrecionales, lo que veda que pueda ignorar, eludir o contravenir la propuesta efectuada por el Ayuntamiento correspondiente.

Debe subrayarse que la regulación del ejercicio de la actividad comercial, en relación a la determinación de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos y a la delimitación de las concretas zonas o áreas territoriales que pueden considerarse zonas de gran afluencia turística, que permite flexibilizar la fijación de los días y las horas en que pueden permanecer abiertos dichos establecimientos, constituye una materia en que confluyen intereses locales e intereses supramunicipales de carácter social y económico, que deben conciliarse, respetando el marco de distribución de competencias en el ámbito del comercio y del turismo, teniendo en cuenta la funcionalidad de la intervención municipal, en cuanto tiene atribuida específicamente la competencia de promoción de la actividad turística de interés y ámbito local corresponde a los municipios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por último la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 480/2020, de 18 de mayo de 2020; F.D. Séptimo:

“Criterios de esta Sala sobre las cuestiones que presentan interés casacional.

Procede, en función de todo lo razonado, responder a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión, fijando los siguientes criterios jurisprudenciales:

i) Las limitaciones territoriales o temporales en la declaración de zona de gran afluencia turística, que restrinjan el principio general que proclama el artículo 5.1 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, de libertad para determinar los días y horas de su actividad comercial reconocida a los establecimientos instalados en zonas que tengan dicha calificación, han de considerarse restricciones o limitaciones al ejercicio de una actividad económica, a los efectos de la aplicación del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

ii) La sujeción de los poderes públicos autonómicos a las exigencias del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, supone que el establecimiento por estos de límites al ejercicio de una actividad económica, deberá estar motivada en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”.

Décima.- El Ayuntamiento de Santa Úrsula solicita la ampliación del régimen especial de horarios comerciales para la totalidad del término municipal, ámbito que coincide con la declaración preexistente de zona de gran afluencia turística del municipio.

En cuanto al alcance temporal de la medida, procede distinguir entre el periodo de aplicación del régimen especial de horarios comerciales y la eficacia temporal de la resolución. La solicitud municipal interesa extender dicho régimen a todos los domingos del año, superando la limitación actualmente existente, conforme a la cual la excepción al régimen general de horarios comerciales se aplica únicamente a los días festivos.

Consta, asimismo, en el expediente escrito aclaratorio del Ayuntamiento en el que se indica que las fechas consignadas en el formulario electrónico responden a una exigencia técnica de la aplicación informática y no a una voluntad de limitar temporalmente la solicitud.

En consecuencia, procede fijar como periodo de aplicación de la ampliación acordada todos los domingos del año, manteniendo la eficacia de la resolución mientras subsistan las circunstancias turísticas, comerciales, residenciales, patrimoniales y socioeconómicas que justifican la medida, sin perjuicio de su eventual revisión, modificación o revocación conforme a Derecho.

Concurren, pues, en este supuesto varios de los requisitos establecidos por el artículo 12.4 del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, y el artículo 5.4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, para considerar la ampliación en la excepción al régimen general de horarios comerciales, a los todos los domingos del año.

En su virtud, en ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

RESUELVO:

Primero.- Estimar la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Santa Úrsula y acordar la ampliación a todos los domingos del año del régimen especial de horarios comerciales aplicable al municipio de Santa Úrsula, ya declarado zona de gran afluencia turística mediante Orden de la Consejería de Industria y Comercio de 25 de abril de 1999, modificada por Orden de 19 de octubre de 1999.

Segundo.- La presente Orden surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y mantendrá su eficacia mientras subsistan las circunstancias que justifican la medida, sin perjuicio de su revisión, modificación o revocación conforme a Derecho.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición ante esta Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la notificación o publicación de la presente Resolución, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo en Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2026.- El Viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo (p.d. Orden de 5.10.2023; BOC n.º 203, de 16.10.2023), Felipe Afonso El Jaber.